

«سرمایه گذاری برای تولید»

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ...

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۳۴۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲۰/۱۴۷۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ وزیر محترم جهاد کشاورزی پیرامون ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۳۴۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام بطلان تبصره ۱ بند ۹ تفاهم نامه تحویل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها منعقد بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۱۱۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ وزیر وقت جهاد کشاورزی). جهت بهره برداری و اجراء ابلاغ می گردد،

لازم به ذکر است مفاد دادنامه مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور خواهد بود. و تبصره یک ماده ۹ تفاهم نامه فی مابین این وزارت و وزارت راه و شهرسازی مقرر می دارد:

"اراضی که در محدوده شهرها قرار گرفته یا بگیرد یا توسط وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و یا سند مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اخذ گردیده است صرفاً در صورت تقاضای وزارت مذکور قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود."

از آنجائیکه براساس دادنامه صدرالاشاره تبصره مذکور از تاریخ صدور (۱۳۹۹/۰۵/۲۲) ابطال شده است. لذا کلیه پرونده های مشمول رفع تداخلات قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود

رضا افلاطونی
رئیس سازمان امور اراضی کشور



رونوشت به:

جناب آقای اسمعیلی فرد قاضی محترم شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازگشت به ابلاغیه شماره

۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۱۲۲۶۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ برای استحضار

۵۳/۰۲۰/۶۳۶۸۹۴

۱۴۰۴/۳/۱۰

ندارد

شماره:

تاریخ:

پیوست:



جناب آقای حیدریان معاون محترم توسعه و ساماندهی اراضی

جناب آقای عونى سرپرست محترم دفتر امور حقوقی

جناب آقای احمدی مدیر کل محترم مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)

مدیر محترم امور اراضی استان